Bekanntmachung

der Gemeinde Aldersbach
über den Beschluss
für die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes
durch Deckblatt Nr. 39
sowie für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan
“SO Photovoltaikpark Neustift”

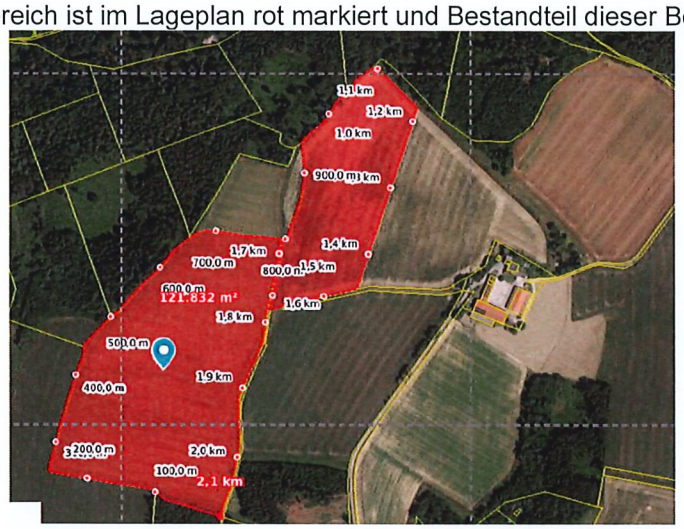
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2025 gemäß §2 Abs. 2 Satz 1 BauGB die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes durch Deckblatt Nr. 39 sowie die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes „SO Photovoltaikpark Neustift“ beschlossen.

Sobald die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung aufgezeigt werden können, wird die Gemeinde Ziele und Zwecke der Planung öffentlich darlegen und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung geben.

Der Geltungsbereich umfasst eine Teilfläche des Grundstücks mit der Flur-Nr. 668, Gemarkung Walchsing mit einer Größe von ca. 12 ha und grenzt im Norden an das Gemeindegebiet der Gemeinde Künzing an. Das Flurstück ist im Flächennutzungsplan als allgemeine landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen.

Der räumliche Geltungsbereich ist im Lageplan rot markiert und Bestandteil dieser Bekanntmachung.



Verfahrensart:
Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach BauGB aufgestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren (§8 Abs. 3 BauGB) geändert.

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes und der Änderung des Flächennutzungsplanes kann im Rathaus, Zimmer 204, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach während der üblichen Öffnungszeiten bzw. auf der Internetseite der Gemeinde Aldersbach (www.aldersbach.de, Bauen & Wirtschaft, Bauleitplanung, aktuelle Bekanntmachungen) eingesehen werden.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie die Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren" das ebenfalls öffentlich ausliegt und dieser Bekanntmachung als Anlage 1 angefügt ist.

Aldersbach, den 11.06.2025
Gemeinde Aldersbach

Siegel

Harald Mayrhofer
1. Bürgermeister

angeheftet am: 11.06.2025 abgenommen am: 17.07.2025	Aldersbach/ Walchsing/ Kriestorf/ Uttigkofen/ Haidenburg/ Pörndorf/ Seier

Anlage 1

Datenschutzrechtliche Informationspflicht im Bauleitplanverfahren nach Art. 13 und 14 DSGVO

1.1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher:	Gemeinde Aldersbach
Anschrift:	Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach
E-Mail-Adresse:	info@aldersbach.de
Telefonnummer:	08543 9610-0

1.2 Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher:	Feldl Reiner
Anschrift:	Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach
E-Mail-Adresse:	feldl@aldersbach.de
Telefonnummer:	08543 9610-22

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde zum Zwecke der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und insbesondere zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens der Gemeinde Aldersbach zur Aufstellung des Bebauungsplanes SO Photovoltaikpark Neustift und Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 39.

Im Rahmen dessen sind das Planerfordernis und die Auswirkung der Planung zu ermitteln und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 3, 6 u. 7 BauGB). Dazu erfolgt eine Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der abwägungsrelevanten Belange notwendig ist.

Die Erhebung erfolgt unter anderem durch die Gemeindeverwaltung oder im Auftrag der Gemeindeverwaltung durch Dritte, durch eingehende Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden im Rahmen der gesetzlich geforderten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen (§§ 3 – 4c BauGB).

Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des Abwägungsergebnisses nachzukommen.

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO i. V. m. Art. 4 Abs. 1 BayDSG sowie dem anzuwendenden Fachgesetz (BauGB).

3. Arten personenbezogener Daten

Folgende Daten werden verarbeitet:

- Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten
- Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind
- Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden (sog. aufgedrängte Daten)

4. Empfänger

Personenbezogene Daten werden folgenden Personen übermittelt:

- Stadt-/Marktgemeinde-/Gemeinderat und den Ortsteilräten zur Beratung und Entscheidung über die Abwägung
- Höheren Verwaltungsbehörden zur Prüfung von Rechtsmängeln
- Gerichten zur Überprüfung der Wirksamkeit der Bauleitpläne
- Dritten, die in die Durchführung des Verfahrens im Auftrag der Gemeinde eingebunden sind

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung erfordert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Denn auch nach Ablauf der Fristen für die Erhebung einer Normenkontrollklage kann ein Bauleitplan Gegenstand einer gerichtlichen Inzidentprüfung sein. Sonstige Unterlagen werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen bzw. für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

6. Betroffenenrechte

Gegen den Verantwortlichen bestehen das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Des Weiteren kann Widerspruch gegen die Datenverarbeitung eingelegt werden (Art. 21 DSGVO). Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 Satz 2 DSGVO).

Die vorgenannten Rechte bestehen nur nach den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen und können auch durch spezielle Regelungen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein.

Im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht ferner das Recht, auf Beschwerde bei der Aussichtsbehörde nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO. Dies ist für die Gemeinde Aldersbach der Bayrische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Wagmüllerstraße 18, 80538 München, poststelle@datenschutz-bayern.de